

第3節 因果関係

刑法
No27

H18-18

(配点：3)

月 日
月 日

因果関係に関する次の【見解】AないしCを採って後記の【事例】Ⅰ及びⅡを検討し、後記のAからEまでの各記述につき、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【見 解】

因果関係を肯定するためには、

- A. その行為がなかったならばその結果が発生しなかったであろうという条件関係が必要であり、それで足りる。
- B. Aにいう条件関係の存在を前提に、行為当時一般人に認識・予見可能だった事情及び行為者が特に認識・予見していた事情を基礎として、その行為からその結果が生ずることが相当であると認められることが必要である。
- C. Aにいう条件関係の存在を前提に、行為当時存在したすべての事情及び一般人に予見可能だった行為後の事情を基礎として、その行為からその結果が生ずることが相当であると認められることが必要である。

【事 例】

- Ⅰ. 甲がVを後ろから突き飛ばしたところ、Vは転倒して頭部打撲の傷害を負った。Vは心臓に異常があり、心筋こうそくが起りやすい状態だったため、転倒により心筋こうそくが起って死亡した。
- Ⅱ. 甲がVの頭部を鉄パイプで殴打したところ、Vは脳挫傷の傷害を負い意識不明の重体になったが、甲はVを路上に放置したまま立ち去った。その直後、その場所を通り掛かった乙運転の自動車がVをひいたため、Vは内臓破裂により即死した。なお、Vは、乙運転の自動車にひかれなくても、翌日には脳挫傷により死亡していたと認められた。

【記 述】

- ア. Ⅰの事例で、行為当時、一般人はVに心臓の異常があるという事情を認識・予見することができなかったが、甲はその事情を認識・予見していた場合、A及びBの見解からは、甲の行為とVの死亡との間の因果関係が肯定されるが、Cの見解からは、因果関係が否定される。
- イ. Ⅰの事例で、行為当時、一般人はVに心臓の異常があるという事情を認識・予見することができなかったし、甲も認識・予見していなかったが、甲はその事情を認識・予見することができた場合、AないしCのいずれの見解から、甲の行為とVの死亡との間の因果関係が肯定される。
- ウ. Ⅱの事例で、行為当時、一般人はVが放置された路上が自動車の通行のある場所であるという事情を認識・予見することができたが、甲はその事情を認識・予見することができなかった場合、AないしCのいずれの見解から、甲の行為とVの死亡との間の因果関係が肯定される。
- エ. Ⅱの事例で、乙の行為に過失があった場合、Aの見解からは、乙の行為とVの死亡との間の因果関係が肯定されるが、B及びCの見解からは、因果関係が否定される。

ア 誤っている

見解Aによると、事例Ⅰにおいては、甲がVを突き飛ばさなければ転倒により心筋こうそくが起こってVは死亡しなかったため、条件関係が認められるので、因果関係が肯定される。見解Bによると、行為当時甲はVに心臓の異常があるという事情を認識・予見していたため、かかる事情が基礎となるから、心臓に異常がある人を突き飛ばせば転倒により心筋こうそくを起こし死亡することは、相当であると認められるので、因果関係が肯定される。見解Cによると、行為当時存在したすべての事情が基礎となるから、Vに心臓の異常があるという事情も基礎とすることができるので、因果関係が肯定される。

イ 誤っている

見解Aによると、事例Ⅰにおいては、甲がVを突き飛ばさなければ、転倒により心筋こうそくが起こってVが死亡することはなかったため、行為と結果との間に条件関係が認められるので、因果関係が肯定される。見解Bによると、行為当時一般人はVに心臓の異常があるという事情を認識・予見することができず、甲も認識・予見していなかったものであり、Vに心臓の異常があるという事情を基礎とできず、心臓に異常のない健康な人を突き飛ばしただけでは、心筋こうそくが起きるとはいえないから、死亡することが相当であるとは認められないので、因果関係が否定される。これに対し、見解Cによると、行為当時存在したすべての事情が基礎となるから、Vに心臓の異常があるという事情も基礎となり、心臓に異常がある人を突き飛ばせば、転倒により心筋こうそくを起こし死亡することは、相当であると認められるので、因果関係が肯定される。

ウ 正しい

見解Aによると、事例Ⅱにおいて甲がVの頭部を鉄パイプで殴打しなければ、Vは乙運転の自動車に轢かれて内臓破裂により死亡しなかったのであるから、行為と結果との間に条件関係が認められるので、因果関係が肯定される。見解Bによると、本記述によれば、事例Ⅱにおいて行為当時、一般人はVが放置された路上が自動車の通行のある場所であるという事情を認識・予見することができたのであるから、かかる事情を基礎とすることができ、頭部を鉄パイプで殴打した人を自動車の通行する路上に放置すれば、自動車にひかれて死亡することは、相当であるといえるので、因果関係が肯定される。見解Cによると、行為当時存在したすべての事情が基礎となるから、Vが放置された路上が自動車の通行のある場所であるという事情も基礎とすることができるので、因果関係が肯定される。

エ 誤っている

Ⅱの事例においては「Vは、乙運転の自動車にひかれなくても、翌日には脳挫傷により死亡していたと認められた」という事情があるため、乙の行為とVの死亡の結果との間に条件関係があるかが問題となる。条件関係とは「その行為がなかったならばその結果が発生しなかったであろう」という場合であるが、これは、「その行為」を除いた場合には結果は生じなかったであろうという趣旨であり、「その行為」以外に他の行為や事実を付け加えて判断することは許されないと解されている。したがって、ある行為によって結果が発生している場合において、仮にその行為がなかったとしてもいずれ他の事情から結果が発生したといえる場合においても、条件関係は肯定される。よって、条件関係があれば足りるとするAの見解からは、乙の行為とVの死亡との間の因果関係は肯定される。また、B及びCの見解からは、条件関係が肯定でき、Vを自動車でひくという乙の過失行為から内臓破裂によりVの即死の結果が生ずることは相当であるから、因果関係は肯定される。